



Más allá del Código: Aspectos Socio-Éticos y Praxis Informática

Deconstruyendo el mito de la neutralidad desde la filosofía de la tecnología

Módulo de Ética en Informática **Profesores:** Javier Díaz y Soledad Gómez

•**Materiales:** Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)

El Mito de la Herramienta Neutral

- La "Tesis de la Neutralidad" afirma que los artefactos técnicos son medios neutrales y que el valor moral reside solo en el uso que le da el usuario.
- **La crítica desde la Filosofía de la Técnica:** Los sistemas de software no son neutrales. El diseño técnico altera de forma activa el campo de acción de las personas.
- **Prescripción técnica:** El código prescribe comportamientos, predetermina opciones, habilita ciertas conductas y reprime u oculta otras de manera deliberada, incorporando valores e intenciones en su propia arquitectura.

Eje 1: Diseño Tecnológico → Estructuración Social → Impacto Moral

Este esquema describe un proceso de **causalidad y co-construcción**. Las decisiones de ingeniería no terminan al compilar el programa; configuran la realidad de los usuarios.

Diseño Tecnológico: Representa la fase puramente técnica donde el equipo toma decisiones de arquitectura, modelado de datos, lógicas de control o métricas de optimización.

Estructuración Social: Al implementarse y masificarse, el software deja de ser un objeto inerte para transformarse en la **infraestructura invisible** de la vida cotidiana. Modifica las interacciones, define qué conductas son posibles, impone restricciones a la comunicación y reorganiza las relaciones humanas. El software *estructura* las opciones disponibles de una sociedad.

Impacto Moral: Debido a que el diseño técnico estructuró previamente lo que los usuarios pueden o no elegir, las consecuencias de esas elecciones tienen un peso ético directo. Si el entorno tecnológico limita la autonomía, induce comportamientos compulsivos o genera asimetrías, el problema deja de ser un fallo de ingeniería para convertirse en un dilema moral de justicia y derechos.

Eje 2: Acción Colectiva Sociotécnica (SEP)

Este concepto se extrae del análisis contemporáneo de la filosofía de la tecnología, que refuta la idea de que los humanos son los únicos agentes morales y las máquinas meros objetos pasivos.

- **Entramado Híbrido:** En los sistemas de software modernos (redes de algoritmos, plataformas interconectadas), las decisiones se ejecutan de forma automatizada a gran velocidad. La acción ya no es puramente humana ni puramente mecánica; es una **agencia mixta**.
- **Responsabilidad en el Origen:** Dado que el sistema actúa de manera autónoma siguiendo estrictamente el marco normativo, las restricciones y los objetivos que el programador codificó en su fase de diseño, la responsabilidad ética no puede postergarse hasta el momento en que ocurre un daño en manos del usuario final. El desarrollador moldea las condiciones de posibilidad del sistema, integrando valores morales de manera deliberada o implícita en la arquitectura original.

Eje 3: La tecnología como praxis: El código no es abstracto

Este punto combate la disociación conceptual común en informática, donde se tiende a creer que el software es solo matemática formal o lógica pura desvinculada de la sociedad.

- La dimensión política de los componentes técnicos:

Estructuras condicionales (if/else): No son simples bifurcaciones lógicas. En un sistema real, un condicional determina de forma automatizada e inapelable si una persona accede a un crédito, si un postulante es preseleccionado para un empleo, o si un usuario es bloqueado de una plataforma de comunicación.

Bases de datos: No son meras colecciones de tablas relacionales. Representan un modelo selectivo de la identidad de las personas; deciden qué datos de un ciudadano son valiosos de registrar, cuáles se descartan y qué perfiles son categorizados bajo criterios de riesgo o vigilancia.

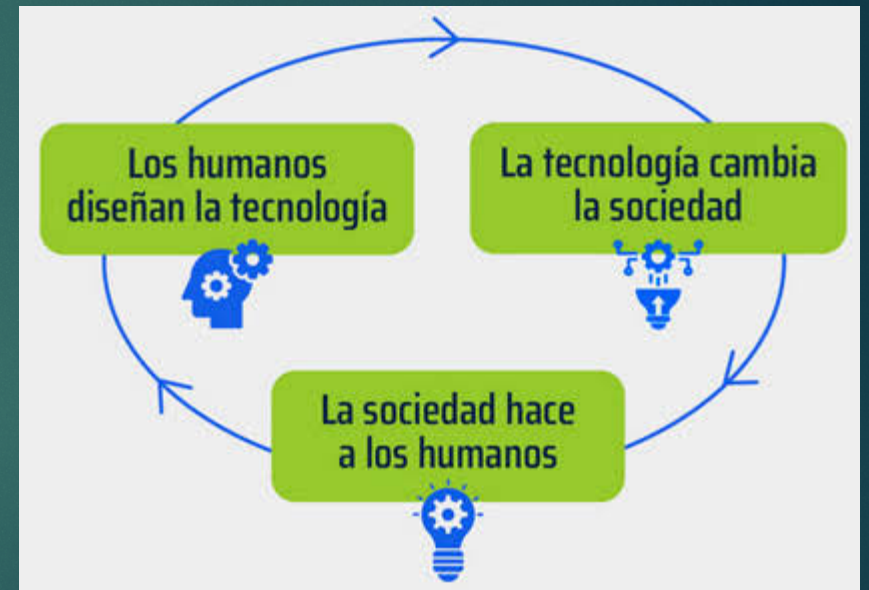
Métricas de optimización: No son funciones matemáticas neutras en el vacío. Configuran las reglas de negocio que determinan qué contenidos ganan visibilidad y qué respuestas emocionales o vulnerabilidades psicológicas se explotan para maximizar la permanencia del usuario.

Legislar mediante software: Programar implica establecer normativas automatizadas en un entorno digital. Por lo tanto, cada decisión de diseño distribuye de manera asimétrica poder, obligaciones, derechos y libertades entre las corporaciones que controlan la infraestructura y las comunidades de usuarios que se ven obligadas a habitarla.

El "Sesgo de la Praxis Real" en la Industria

•**Ética Declarativa / Normativa:** ¿Qué valores dice sostener la organización? Se enfoca en criterios de justicia, derechos y el Código de Ética de la ACM. Su métrica es el bien común y la privacidad.

•**Praxis Efectiva (La Realidad):** ¿Qué se hace concretamente bajo presión del mercado y la organización? Domina la racionalidad tecnocrática comercial ("*Move fast and break things*"). Su métrica es la velocidad de despliegue, los clics y la retención de usuarios.



La Responsabilidad del Diseñador (Escenario 2026)

- **Giro Pos-Instrumental (SEP):** Los marcos éticos actuales desplazan la culpa exclusiva del usuario y analizan las decisiones de ingeniería de software.
- **Caso Meta (2026):** Las demandas judiciales avanzan bajo la figura de *diseño defectuoso* del producto (algoritmos de persistencia adictiva), marcando un precedente sobre la responsabilidad legal del programador.
- **Digital Fairness Act (2026):** La traducción legal de la ética: obligación de erradicar patrones oscuros (*dark patterns*), diseño seguro por defecto y transparencia absoluta en la arquitectura de elección del usuario.